

← LEGALOPS

CONFIDENCIAL · PRIVILEGIO ABOGADO-CLIENTE · USO INTERNO Y DEL PATROCINANTE · NO PUBLICAR

C-4713-2025 · 3ER JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO · JURI / ARAYA · SUMARIO · DEMANDANTE: JORGE JURI · PATROCINANTE: FRANCO ANABALÓN

C-4713-2025 — Cese de goce gratuito: *tablero del probatorio*

Nueve puntos de prueba, ocho días. Qué cubre cada punto, dónde está cada documento en OneDrive, quién testifica y con qué riesgo de tacha, cómo se cruza con C-6511 y qué falta hasta el 29. Estado al **21 de septiembre de 2026**.

21 SEP 2026

día 1 de 8 · confirmado por Franco
documentos hasta el 29-09

DÍAS QUE QUEDAN

8

vence el martes 29-sep

TESTIGOS

5

ofrecidos

según Franco, el 21 ·
verificar OJV el 22

PUNTOS CON
DOCUMENTO

5 / 9

5, 6 y 7 se cierran con
un certificado cada uno

FRUTOS DESDE EL 14-
11-2020

\$187,8 M

71 meses · cuota de
Jorge ≈ \$62,6 M

DIRECTORIO DE
PRUEBAS

**Abrir
carpeta ↗**

las 12 carpetas, cada
archivo con su MD5 ·
reemplaza el Drive de
marzo que Franco nunca
pudo abrir

§1 El reloj — 8 días, art. 686 → 90 CPC

Resolución del 17-09-2026  notificada por el estado; 18, 19 y 20 feriados; día 1 el lunes 21. El sábado cuenta (el folio 35  [ebook pág. 69](#) lo dice). Franco lo confirmó por correo el 21: «hoy es primer día del probatorio... acompañar todos los documentos a más tardar el día 29-09-2026».

DÍA 1 · **HOY**

Lun 21

Franco acompaña documentos y ofrece testigos. Jorge comparte OneDrive.

DÍA 2

Mar 22

Último día de nómina (art. 90 inc. 2), para las dos partes. Leer en la OJV el escrito del 21.

DÍA 3

Mié 23

Certificados CBR (San Miguel primero) y de estado de C-6511, C-4776, RIT 1770.

DÍA 4

Jue 24

Pedir exhibición (art. 349) y absolución de Aída y Christian (art. 385).

DÍA 5

Vie 25

Una sola base de renta. ¿Testigos citados?

DÍA 6

Sáb 26

Cuenta como día. Sin audiencia.

DÍA 7

Lun 28

Testimonial 09:00, Huérfanos 1409 piso 17 (abogados por vía telemática, art. 77 bis).

DÍA 8

Mar 29

Testimonial 09:00. Vence el término: documentos, exhibición y absolución hasta hoy.

LO QUE AÚN PUEDE MOVER EL RELOJ

El «Incidente — De Común Acuerdo» del 09-sep sigue sin leer en la Historia de la OJV. Si fuera una suspensión del art. 64 inc. 2 acogida, los plazos se suspenden. Franco dice que el probatorio «inició», lo que es incompatible con una suspensión vigente. Sigue siendo inferencia: se cierra el 22 en la OJV.

§2 Lo que ellos contestaron — y lo que se les escapó

Contestación de 24-sep-2025 (folio 32), firmada por Eduardo Achu Moscoso y Nicolás del Real Castillo por Aída Rosemarie Laso Tirapegui y Christian Mauricio Araya Laso. Los mismos abogados litigan C-6511: todo lo que se diga aquí lo leen allá.

Confesión 1 — arriendan, y dan los roles SII

§74 · TAMBIÉN §§37, 38 Y 72 ·  [EBOOK PÁG. 66](#) · [PÁG. 58](#)

«el mandato conferido expresamente facultaba a nuestros representados para arrendar los bienes raíces de la causante, habiéndose celebrado en ejercicio de dicha facultad contratos de arriendo respecto de (1) inmueble Rol SII 387-383... (2) inmueble Rol SII 387-384... y el (3) inmueble Rol SII 3228-3»

Tres inmuebles identificados por rol, con contratos de arriendo reconocidos por escrito. **Resuelve los puntos 2 y 4 con su propia firma** y abre la exhibición del art. 349: los contratos existen, ellos lo dicen. Cruce: SII/DEDECON 14859  certifica que 387-383 y 387-384 **no registran ingresos por arriendo declarados**.

Confesión 2 — dicen que pagan el impuesto territorial; dos documentos dicen que no

§37  [PÁG. 58](#) · CONTRA [CERTIFICADO TGR](#) Y [COMPROBANTE](#)

«preocupándose de su mantención, lo que implica pagar sus servicios básicos, gastos comunes, reparaciones e impuesto territorial»

Certificado TGR: Chile España 8316-B debe **\$1.325.978** de contribuciones (15-mar-2026). Comprobante: **\$672.834** de contribuciones de las bodegas los pagó Jorge (07-dic-2022). Mientras ellos cobran, Jorge paga. Falta el certificado TGR del resto de los roles: con uno es un ejemplo, con todos es un patrón.

Confesión 3 — invocan un mandato que, en su propia versión, se extinguió el 14-11-2020

§§4, 36, 37 Y 73 · ART. 2163 N° 5 CC ·  §73 PÁG. 64 · DEFUNCIÓN

Ellos fijan las dos fechas: mandato del 18-feb-2019 y muerte de Marta el 14-nov-2020, y dicen administrar «hasta el día de hoy». **El mandato termina por la muerte del mandante.** Su respuesta anticipada es el §73: mandato tácito entre comuneros (arts. 2305 y 2081 CC, CS 37.999-2017). El 2081 autoriza a administrar y conservar, no a quedarse los frutos: quien cobra la renta de un bien indiviso la debe a la comunidad (arts. 2308 y 2310 CC).

⚠ **Cuidado con C-6511:** allá la tesis es que Marta nunca compareció al mandato. Aquí se argumenta «**aun en la hipótesis de la contraria**»: si el mandato valiera, se extinguió el 14-11-2020. Nunca «el mandato válido se extinguió». Ver §6.

Sus tres excepciones y la crítica que da en el blanco

LO QUE HAY QUE CONTESTAR · PUNTOS 9 Y 3 ·  §62 PÁG. 63

1. Falta de legitimación activa por indignidad pendiente en C-4776-2025 → punto 9: es su excepción, la prueban ellos (art. 1698 CC) y no existe sin sentencia (art. 974 CC). **2. Litispendencia por conexidad** con C-4776. **3. Ineptitud del libelo**, y dentro, el §62: «la demanda alega el uso y goce gratuito, lo que supone que no se percibieron frutos».

La respuesta al §62 está en su §74: si arrendaron a terceros y cobraron, el goce no es la ocupación física sino **la percepción de los frutos**. Quien arrienda y se queda la renta goza más plenamente que quien habita. Se alega así, con su párrafo al lado, no se descubre en la audiencia.

La pinza — y por qué el 17-09 la desarmó

§§76-80  PÁG. 67 + FOLIO 43  → RESOLUCIÓN DEL 17-09-2026

Primero pidieron que la sentencia rechace la indemnización porque el daño no se probó (§§76-80: la reserva del 173 no procede en extracontractual, CS 4325-2013). Después, en el folio 43, pidieron sacar «naturaleza y monto» del punto 3 para que no se pudiera probar. **El tribunal dejó el punto 3 intacto.** La puerta está abierta 8 días: **si el número entra ahora, los §§76-80 se les dan vuelta.** Si la Corte llegara a tocar el punto 3: la demanda se funda en la comunidad (2304 ss., 2308, 2310 CC), que no exige dolo, y la cita de Alessandri de su propio §78 admite la reserva del 173 en «relaciones jurídicas preexistentes». Una comunidad hereditaria lo es.

Contraataque: las 10 bodegas y el rol 423-429

NO ES EXCEPCIÓN FORMAL · VUELVE COMO PRUEBA ·  PÁG. 54 · PÁG. 59

Sostienen que Jorge ocupa sin título el rol 423-429 (uno de los que demanda), que ocupó 10 bodegas de su abuela y que percibió la renta de Chile España 8316-B. Espejo: ellos detentan cinco bodegas sin título (H-036) y el acceso a las bodegas y al mausoleo se negó el 19-ene-2023 y por requerimiento notarial el 10-sep-2025. **La versión de Jorge sobre cada una tiene que estar escrita antes de la absolución de posiciones, no improvisada en ella.**

§3

Los nueve puntos — prueba y ruta en OneDrive

Carpeta compartible con Franco: [_ActiveOps/LegalOps/CHL-2026-C-4713-2025/Prueba-por-punto-de-prueba/](#) — 47 archivos con manifiesto MD5 e [PDF de esta página](#) · [consolidado \(HTML\)](#). Sin el diagnóstico de TDAH ni el peritaje sociofamiliar (§6, cruce 5). Cada pieza lleva su **fuerza probatoria**:

probatoria: PÚBLICO · PLENA FE CONFESIÓN · PLENA PRUEBA PRIVADO DE LA CONTRARIA · ART. 346
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN PRESUNCIÓN · ART. 426 CÁLCULO PROPIO · NO ES PRUEBA —
detalle y norma en el desglose del 21-09 (§1 y §2).

1 Titular o titulares del dominio de los inmuebles. Hechos y antecedentes que lo acreditan

CUBIERTO

CARGA: NOSOTROS · EL PUNTO QUE SOSTIENE A LOS OTROS OCHO · CARPETA 01_DOMINIO

- Certificado de posesión efectiva, 28-02-2025 [bee9fe7c...](#) PÚBLICO · PLENA FE
- Dominio vigente CBR Santiago: fs. 34771 N° 50450, 34772 N° 50451, 34773 N° 50452 (2022) PÚBLICO · PLENA FE
- **Dominio vigente CBR San Miguel, fs. 13163 vta N° 12200 — primero:** Chile España 8316-B no está en la posesión efectiva y es el 70 % del número PÚBLICO · PLENA FE

2 Si los demandados ocupan los inmuebles; título de la ocupación y si es a título gratuito

CUBIERTO

CARGA: NOSOTROS · EL TÍTULO LO PRUEBAN ELLOS · CARPETA 02_OCUPACION-Y-TITULO (21 ARCHIVOS)

- Cuentas de agua Chile España 8316-B a nombre de Claudia Orellana [121 págs., titular en pág. 1](#); ENEL LC30 D508 a nombre de Paula Acevedo B. [30 boletas, mar-2026 en pág. 1](#) y D509 [sep-2023 → mar-2026](#)
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN → plena con **oficio** a ENEL / Aguas Andinas
- WhatsApp: transferencias de Rosemarie a Marisol «por arriendo» (\$100.000 / \$200.000) [y recorte donde reconoce percibir arriendos](#) PRIVADO DE LA CONTRARIA · ART. 346
- Constatación de Rodrigo Opazo en LC30: stickers CENSO en 508 [y 509](#), portería [instructivo de mudanzas](#) (4 fotos) · 6 audios del 02-04-2026 con transcripción [transcripción](#): el conserje Julio confirma arriendo a personas naturales
PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN → vale lo que valga Rodrigo declarando
- 5 fotos de Chile España 8316-B (27-03-2026) PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN
- ⚠ Fecha de la constatación: 15-05 en el KANBAN, 23-05 en el índice de evidencia. Confirmar con Rodrigo antes de que declare

- Su \$74 ya confiesa la ocupación por arrendatarios **CONFESIÓN · PLENA PRUEBA**: el punto se gana con exhibición (art. 349) + testigos

3 Acción u omisión dolosa o culpable con perjuicios; naturaleza y monto

EN CURSO

CARGA: NOSOTROS · EL PUNTO QUE VALE EL PROBATORIO ENTERO · CARPETA 03_PERJUICIOS-NATURALEZA-Y-MONTO

- TGR: deuda de contribuciones Chile España \$1.325.978 (15-03-2026) 709431fc... **PÚBLICO · PLENA FE**
- Comprobante \$672.834 pagados por Jorge, contribuciones de las bodegas (07-12-2022) ce2f14c8... **PÚBLICO · PLENA FE**
- Solicitud notarial FEA de acceso al mausoleo y bienes (10-09-2025), sin respuesta **PÚBLICO · PLENA FE** · el silencio: **PRESUNCIÓN · ART. 426**
- SII/DEDECON 14859: roles 387-383 y 387-384 sin ingresos por arriendo declarados **PÚBLICO · PLENA FE**
- Serie mensual de renta de mercado por propiedad (base de cálculo, §5) CSV **CÁLCULO PROPIO · NO ES PRUEBA**
- La base son tasaciones de corredor: se sostiene si Daniela y Virginia declaran
- Certificados TGR del resto de los roles · aviso del SII a Jorge por arriendos que no percibe (ubicar)

4 Avalúo comercial de los inmuebles y valor de arriendo según ubicación

OBJETABLE

CARGA: NOSOTROS · CARPETA 04_AVALUO-Y-RENTA (6 TASACIONES)

- Daniela Escanilla, RE/MAX Diamante, 11-03-2026: Chile España EV-04899 (arriendo \$2.119.580 · valor \$290.485.981), D508 EV-04910 y D509 EV-04907 (\$362.560 · \$68.209.025) **PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN**
- Virginia Guiñez, RE/MAX TrueHome, 31-03-2026: La Cisterna EV-14659 D508 EV-14696 D509 EV-14701 (9,7 UF/mes) — la máxima, y la base de la serie de la RE **PRIVADO DE TERCERO · REQUIERE RATIFICACIÓN**
- Dos tasaciones por departamento con valores distintos: se acompaña **una sola base** (la máxima) y se explica por qué
- Son «tasación online» de corredor: documento privado, objetable. Las dos corredoras están en la lista para reconocerlas
- Bodegas de Diagonal Paraguay 254 y estacionamiento: sin tasación (Portal Inmobiliario \$150.000 en marzo; estimativo ≈ \$54.750 en la serie RE). **Un solo número con una sola fuente antes del 29**

5 Antecedentes y estado de la causa C-6511-2022 (6° JC Santiago)

FALTA

CARGA: AMBAS · CARPETA 05 VACÍA

- Certificado de estado o carátula desde la OJV. Costo cero. Acompañar el estado, **sin comentar el informe pericial** (ver §6)

6 Antecedentes y estado de la causa C-4776-2025 (19° JC Santiago) — indignidad

FALTA

- Certificado de estado: sin sentencia, demandado sin notificar (exhorto a Canadá). El mismo documento desarma el punto 9. Y si **ellos** lo acompañan: art. 975, cinco años desde la posesión efectiva del 02-09-2021 ya cumplidos sin notificación (§6 · 8)

7 Antecedentes y estado de la causa RIT 1770-2024 (7° JG Santiago)

VERIFICADO · ACOMPAÑAR

CARGA: AMBAS · CARPETA 07 VACÍA

Verificado con documento: el fiscal adjunto Víctor Manuel Vidal Moya cerró la investigación y decidió **no perseverar** el **21-03-2025** (art. 248 letra c CPP) «por cuanto durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación»; el 7° JG fijó la audiencia de comunicación para el **09-05-2025** y ese día aprobó el término y **rechazó la reapertura** pedida por la querellante. Lo que la contestación afirma es efectivo. No es sobreseimiento ni absolución: no juzga los hechos.

- Respuesta de la Fiscalía (SIAU, folio 140639412474, 09-10-2025): fecha, causal y resultado de la audiencia  PÚBLICO
- Ebook penal RIT 1770-2024 (43 págs.): resolución del 27-03-2025 que tiene presente el cierre y fija la audiencia  [pág. 33](#) · reapertura «discútase en audiencia» [pág. 35](#) · reposición de la contraria que fija la cronología [pág. 37](#) PÚBLICO
- Cómo entra: certificado de estado del 7° JG (o esta respuesta de la Fiscalía) con una línea en observaciones: «la decisión de no perseverar no constituye pronunciamiento sobre los hechos ni sobre la responsabilidad civil» (§9)
- Falta el acta de la audiencia del 09-05-2025 (no está en el ebook de 43 págs.): bajar de la OJV penal

8 Antecedentes, términos y vigencia del mandato general de administración

CUBIERTO

CARGA: ELLOS LO INVOCAN · NOSOTROS PROBAMOS LA EXTINCIÓN · CARPETA 08_MANDATO-Y-EXTINCION

- Mandato general Rep. 2704-2019 (18-02-2019), copia certificada del Archivo Judicial  PÚBLICO · PLENA FE
- Certificado de defunción de Marta Adriana Tirapegui Domínguez (14-11-2020)  → art. 2163 N° 5 CC PÚBLICO · PLENA FE
- Formulación: «aun en la hipótesis de la contraria, se extinguió». Nunca conceder que Marta lo otorgó (C-6511)

9 Efectividad de la falta de legitimación activa del demandante. Hechos y circunstancias que lo acrediten

CUBIERTO

CARGA: ELLOS · TEXTO EN SINGULAR DESDE EL 17-09 · CARPETA 09_LEGITIMACION-ACTIVA

- Posesión efectiva: Jorge heredero en representación de su madre Marta Adriana Laso Tirapegui (†1982)  PÚBLICO · PLENA FE
- Mismo certificado del punto 6: sin sentencia de indignidad no hay falta de legitimación (art. 974 CC)

Testigos — quién, sobre qué, con qué tacha, y si están validados

Lista definitiva enviada a Franco el 27-03-2026 (5 personas)  [lista definitiva](#), tras la preliminar del 20-03  y la depurada del 25-03 . El 21-09 Franco escribió que ofreció «los testigos que me indicaste». **Validado hoy significa: confirmado por Jorge en marzo.** No consta reconfirmación para el 28/29 ni citación por receptor (Franco dijo el 24-03 que los notificaría). Las tachas del art. 358 CPC no impiden declarar: se oponen antes de la declaración y el tribunal las resuelve en la sentencia.

TESTIGO	RELACIÓN · COMUNA	PUNTOS	HECHO PROPIO QUE APORTA	TACHA
Virginia Guíñez Cortez corredora RE/MAX TrueHome · psicóloga forense	Corredora de Jorge (venta de bienes propios) · Las Condes	4 · 3	Sus tres tasaciones del 31-03 y el valor de arriendo de mercado. Su ítem 2 (venta por falta de liquidez, «omisión dolosa») es conclusión, no hecho: acotar a lo que tasó y vio.	N° 6 F interés relació vigente parente
Daniela Escanilla Matus corredora RE/MAX Diamante · ing. ejecución	«Prima lejana» · Vitacura	4 · 2 · 3	Sus tres tasaciones del 11-03; visita a las propiedades para verificar ocupación (anunciada en marzo: ¿se hizo?). Su relato de «abuso patrimonial... fraude, estafa» es calificación jurídica: el tribunal no la valora. Acotar.	N° 1 I si el p del 4.º el grad del 28
Rodrigo Jesús Opazo Iturra ingeniero civil industrial	Amigo de la infancia · Machalí (O'Higgins)	2	Fue a Lord Cochrane 30, fotografió 508 y 509 (stickers CENSO), la portería y el instructivo; el conserje le dijo que están arrendados a personas naturales (audios 02-04). El hecho propio más limpio del punto 2.	N° 7 F amistad contrar hechos
María Soledad Riquelme Laso psicóloga clínica	Prima hermana · Las Condes	2 · 3 · 8	Que desde 2017 los demandados administran, arriendan y usufructúan los bienes; que Rosemarie ofreció a Marisol una suma para que desistiera «del juicio principal» y no explicó qué pasaría con los arriendos. ⚠ Su lista dice \$75 M; en C-21990 aparece otra cifra: fijarla antes de que declare.	N° 1 S 4.º gra
Marisol Elizabeth Laso Tirapegui profesora de castellano	Tía · heredera y comunera · co-demandante en C-6511 · Las Condes	2 · 3 · 1	Única heredera que recibe transferencias de Rosemarie «por arriendo», montos que estima poco transparentes; acceso al mausoleo y a las bodegas bloqueado; ha visto ocupantes en Gran Avenida. Hecho propio fuerte y corroborado por los WhatsApp.	N° 1 + 3.er gr interés comuner

DESCARTADOS EL 25-03 (NO VAN)

Sofía Anais Navarrete Molina (hija de Daniela Molina; las 5 bodegas de Diagonal Paraguay 254 y el acceso negado el 19-ene-2023) y Daniela Andrea Molina Rivera (pareja; consecuencias del conflicto). Motivo declarado a Franco: falta de disponibilidad, por enfermedad crónica grave o por estar fuera de Chile. Sus hechos entran por documento (libro de visitas 22-01-2023, cartas certificadas) o por absolución de posiciones.

LO QUE DECIDE SI HAY TESTIMONIAL EL 28

1) Que la nómina ofrecida el 21 sea esta y esté completa: nombre y apellido, domicilio, profesión u oficio (art. 90 inc. 2). 2) Que cada testigo esté **citado**: sin citación, el que no llega no se puede forzar y no hay segunda fecha. 3) Que Daniela y Virginia estén: sin ellas, las seis tasaciones son papel objetable. Tres preguntas a Franco, una por mensaje.

§5

El número — frutos civiles desde el 14-11-2020

Nominal, sin reajuste ni intereses, 71 meses (nov-2020 → sep-2026), UF del día 1 de cada mes.
Regla de valor (la misma de la RE): primero el documento de ellos; si no hay, el máximo de las tasaciones; si no hay tasación, estimativo con fuente y método declarados. Serie completa en la carpeta 03.

INMUEBLE	ROL SII	BASE DEL VALOR	MENSUAL	71 MESES
Casa Chile España 8316-B, San Miguel	3228-3	tasación 53,2 UF (Daniela = Virginia)  Daniela  Virginia	\$2.119.580	\$134.101.821
Depto 508 Lord Cochrane 30	387-383	máx. tasación 9,7 UF (Virginia)  Virginia  Daniela	\$386.465	\$24.450.896
Depto 509 Lord Cochrane 30	387-384	máx. tasación 9,7 UF (Virginia)  Virginia  Daniela	\$386.465	\$24.450.896
Bodegas Diagonal Paraguay 254 (×4)	387-491 · 423-429	estimativo proporcional  serie (columna bodegas4 UF)	≈ \$54.750	\$4.784.561
Total nominal  CSV mes a mes, UF del día 1				\$187.788.174

LA TABLA DE MARZO NO ES ESTA

El correo del 16-03 a Franco decía **\$191.660.800** (64 meses a \$2.994.700, con D508/D509 de Daniela y bodegas a \$150.000). Están a 2 %, pero con bases distintas en tres unidades. **Dos cifras nuestras para el**

mismo mes son munición de la contraria. Lo que entre a C-4713 usa esta base; la de marzo queda como piso, no como segunda versión.

§6

Riesgos cruzados con C-6511-2022 — la causa madre

Mismos demandados, mismos abogados (Achu / del Real), mismo patrocinante (Franco por Jorge y Marisol). C-6511 pide la nulidad de la compraventa del 504-D hecha con el mandato, la restitución, \$50 M de perjuicios para Jorge y reserva del art. 173 inc. 2 para frutos. Cada palabra de C-4713 se lee allá.

1 · El mandato: extinguido aquí, inexistente allá

En C-4713 el camino corto es «se extinguió por muerte» (2163 N° 5). En C-6511 la tesis es que Marta **no compareció** (huella inhábil, art. 412 N° 2 COT; CS 11774-2024): el mandato no vale desde el origen. Si en C-4713 se escribe «el mandato válido se extinguió», la contraria lo lleva a C-6511 como admisión.

Fórmula: «aun en la hipótesis de la contraria, el mandato que invocan se extinguió el 14-11-2020; sin perjuicio de lo que se discute en C-6511 sobre su otorgamiento». Y punto 8 sin adjetivos.

2 · Punto 5: el estado de C-6511 entra, el informe pericial no se comenta

C-6511 está en prueba: informe de Janira (D1 inhábil, D2 sin mirar) objetado por Achu el 15-09. El certificado de estado se acompaña como está. **Nada de «la pericia demostró»:** la ampliación a D2 está pendiente y una frase de más aquí fija posición allá.

3 · Una sola puerta por mes: C-4713 · C-6511 · RE

C-4713 cobra frutos desde el 14-11-2020. C-6511 reserva frutos y perjuicios (173 inc. 2) y pide \$50 M por la herida de origen. La RE pedirá lucro cesante desde el 18-02-2019 de todas las propiedades. **Los mismos meses no se cobran dos veces:** lo que C-4713 conceda por 508, 509, Chile España y bodegas desde nov-2020, la RE lo descuenta; los \$50 M de C-6511 se deslindan antes de presentar la RE.

Su §62 («goce gratuito supone que no hubo frutos») y una eventual excepción de litispendencia en la RE se contestan con el mismo cuadro: tres acciones, tres títulos, un solo peso por mes.

4 · Absolución de posiciones: si la pedimos, la piden

Si se pide la absolución de Aída y Christian (art. 385), la contraria pedirá la de Jorge, que está en Canadá. Franco tiene poder amplio (art. 7 incs. 1° y 2°) y en C-6511 ya se litigó su autorización para absolver (reposición de la contraria, 08-08). **Lo que Jorge conteste en C-4713 sobre las 10 bodegas, el rol 423-429 y la renta de Chile España se lee en C-6511 y en C-4776.** La versión escrita de cada hecho, antes.

5 · Los documentos de salud no entran a esta causa

El correo del 16-03 dejó en la carpeta de Drive el diagnóstico de TDAH y el borrador de peritaje sociofamiliar «a criterio» de Franco. El rubro de la descompensación es de la RE (ítem 11), aparte por decisión de Jorge; en C-4713 ya se rechazó «TDAH → pérdida de ingresos»; C-4776 necesita a Jorge impedido 2017-2020 y la RE lo necesita funcional 2000-2019. Un documento clínico en este expediente lo citan en los tres. **La carpeta de OneDrive no los incluye.** Franco ya desechó el peritaje socioeconómico en octubre de 2025 («no veo utilidad»).

6 · Testigos compartidos

Marisol es co-demandante en C-6511 y testigo aquí; María Soledad declararía sobre la oferta de Rosemarie para que Marisol desistiera «del juicio principal», que es C-6511. Lo que digan en esta testimonial queda en un expediente que la contraria puede acompañar allá. **Las cifras (la oferta) y las fechas (desde 2017) se fijan con documento antes del 28, o no se dicen.**

8 · Si acompañan el estado de C-4776: el art. 975 CC ya corrió

C-4776-2025 (indignidad contra Jorge, 19° JC) es su punto 9. Jorge **no está notificado** (exhorto por el consulado). **Art. 975 CC: «la indignidad se purga en cinco años de posesión de la herencia.»** Posesión efectiva concedida el **02-09-2021** (Res. Ex. 57.308, inscripción 55.120/2021), publicada el 15-09-2021: los cinco años se cumplieron el **02-09-2026** (o el 15-09). En Chile la sola presentación de la demanda no interrumpe: se exige notificación válida. La propia demandante lo alega por adelantado en el ¶167 de su demanda, y Franco dijo en nov-2025 «capaz que va a estar prescrita».

Cómo se usa en C-4713: si acompañan el certificado de C-4776, en observaciones a la prueba se dice lo seguro (art. 974: sin sentencia no hay indignidad) y, como argumento adicional, que la acción que invocan estaría purgada por el 975 desde el 02-09-2026 sin haberse notificado. **Tres preguntas siguen abiertas y las decide Franco:** desde cuándo corren los cinco años (¿desde la muerte, 14-11-2020, por la posesión legal del art. 722?), si el 975 es prescripción o caducidad, y si basta presentar o hace falta notificar. Hasta esa respuesta es hipótesis, no posición; y lo que se escriba aquí tiene que calzar con la contestación v3 de C-4776, ya redactada.

7 · Prescripción: fundar en comunidad, no en el 2314

Demanda del 01-04-2025; frutos desde nov-2020. Si se calificara extracontractual (art. 2332, 4 años), los primeros meses (nov-2020 → mar-2021) quedarían expuestos. Fundada en la comunidad (2308, 2310 CC) la prescripción es la ordinaria de 5 años (2515). Y el abandono (152 CPC) borraría la interrupción (2503): con el probatorio abierto el reloj se reinició el 17-09 → ~17-03-2027.

Escritos de la contraria donde reconocen que administran, arriendan y ocupan

Mismas partes, mismos abogados. Lo dicho en C-6511 entra a C-4713 por el art. 398 inc. 2 CPC (confesión en juicio diverso entre las mismas partes: puede valer como prueba completa) con copia

autorizada del folio y el certificado del punto 5. Once citas con página en el desglose del 21-09, [§3.](#)

#	CAUSA · ESCRITO	CITA	RECONOCE	FUERZA
E- 1	C-4713 · contestación folio 32 · §74  pág. 66	«habiéndose celebrado... contratos de arriendo respecto de (1) Rol SII 387-383... (2) Rol SII 387-384... y el (3) Rol SII 3228-3»	Contratos de arriendo sobre tres roles, con fojas del CBR	★ co judici prueb
E- 2	C-4713 · contestación · §38  pág. 58	«ese uso y goce pertenece a los terceros a quienes se le han arrendado dichos inmuebles»	Ocupación por arrendatarios que ellos pusieron	confe
E- 3	C-4713 · contestación · §72  pág. 66	«Dicha administración no se limita a cobrar rentas»	Cobran rentas	confe
E- 4	C-4713 · contestación · §37  pág. 58	«pagar sus servicios básicos, gastos comunes, reparaciones e impuesto territorial» · «dar en arriendo... bajo condiciones de mercado»	Arriendan a precio de mercado (fija el estándar del punto 4); dicen pagar contribuciones y la TGR dice que no	confe judici falsa instru públic
E- 5	C-4713 · contestación · §§4 , 36, 73  pág. 64	Mandato 18-02-2019 · Marta + 14-11-2020 · administran «hasta el día de hoy» · en subsidio, mandato tácito entre comuneros (2305, 2081)	Administración post-mortem; su título después de la muerte es el 2081	confe admis marco
E- 6	C-4713 · contestación · §62  pág. 63 y contrademanda de hecho  pág. 54	«el "uso y goce gratuito"... supone que no se percibieron frutos» · Jorge ocupa el rol 423-429 y 10 bodegas	Reconocen, para atacar, que el objeto son frutos percibidos	argun conte §74
E- 7	C-6511 · duplica folio 22 · ebook págs. 86-87  PDF pág. 16	Aída «ha continuado administrando... percibiendo el producto de arriendos» (art. 2168)	Percepción de arriendos después de la muerte, por escrito, en 2022	confe juicio 398 in
E- 8	C-6511 · duplica · ebook págs. 81-83  PDF pág. 11	Marta trasladada en 2017 a un depto arrendado (503) porque el 504-D «no disponía del espacio»	Ellos ocuparon el 504-D desde 2017 (⚠️ nuestra réplica lo admitió; el 504-D es de C-6511, no mezclar)	confe juicio

#	CAUSA · ESCRITO	CITA	RECONOCE	FUERZA
E-9	C-6511 · dúplica · ebook pág. 84  PDF pág. 13 y 3.4 pág. 90  PDF pág. 20	«Jorge ocupaba gratuitamente las bodegas» · «suspender todas sus actividades profesionales por 39 meses»	Origen del contraataque de las bodegas	afirma parte docur
E-10	C-6511 · pliego de posiciones folio 207 · pos. 15 y 19 (31-07-2026)  acta, Marisol pág. ≈4 · Franco pág. ≈11	«cómo es efectivo que han autorizado y consentido en que doña Aída... continúe con la administración de los bienes»	Su propia pregunta da por hecho que Aída sigue administrando en 2026	posici = afir poner
E-11	C-6511 · pliego · pos. 8 y 9  acta pág. ≈2	«ejecutó correctamente el mandato general de administración y disposición de bienes»	Administró y dispuso bajo el mandato	ídem

POR LEER ENTERO, CON PÁGINA

Contestación de C-6511 (2022) y demanda de C-4776 (indignidad, 2025), de los mismos abogados; y el folio 228 de C-6511 donde pidieron la carpeta penal.

§ 8

La absolución de posiciones de C-6511 (31-07-2026) — lo que ya declaramos y lo que concedimos

Acta de la 2.ª citación, receptora Andrea Vásquez Delaunoy, pliego a folio 207. Marisol por sí; Franco por Jorge («no podrá contestar preguntas sobre hechos propios»; la contraria incidentó nulidad tras la pregunta 12; Franco alegó convalidación; el tribunal quedó en resolver). Transcripción literal en el repo; análisis en el desglose del 21-09, [§4](#). Acta escaneada:  [Marisol págs. 1-6](#) ·  [Franco por Jorge págs. 7-12](#).

POSICIÓN	RESPUESTA	EN C-4713
Marisol 4	«mi mamá tenía un patrimonio de alrededor de 2 millones de pesos mensuales causados por arriendos... y lo del montepío»	Orden de magnitud de la renta 2017-202 confesión de Marisol (vale contra ella) pe contraria no controvertió → presunción, c
Marisol 8 · 14	«nunca dio cuenta de lo que recibía de arriendo» · «después de un año de fallecida mi mamá le pedí cuenta yo y Jorge... nunca acreditó con boleta o factura»	Sin rendición; primer requerimiento ~nov 2025

POSICIÓN	RESPUESTA	EN C-4713
Marisol 15-16 + aclaratoria	«no he autorizado ni consentido, tajantemente lo digo, lo mismo mi sobrino Jorge Juri» · «Aída sola se adjudicó ese papel... después de fallecida mi mamá» · «siguió Aída administrando los bienes hasta el día de hoy»	Cae el mandato tácito del 2081 (su §73 comuneros. Marisol lo repite el 28/29 cor
Franco 3 · 19-20	«propiedades arrendadas y montepío» · «no es efectivo [que hayan consentido], incluso se inició un proceso judicial »	C-4713 es el acto concreto de la negativa
Franco 18 — lo concedido	« es efectivo , había confianza en la gestión de doña Aída... nunca cuestionó la administración... durante los últimos años de vida de dicha mandante»	⚠ Dirán: consintieron → 2081 → sin culpa confianza es en vida de Marta y bajo mar 14-11-2020, cuando el mandato terminó · (Franco 14: «la relación se dañó... al desc un mes de vida de Marta se reclama aquí
Franco 2 · 11 · Marisol 4-5	Jorge no volvió a Chile desde 2015 · Marisol no contribuyó a la mantención	Alimentan C-4776 / C-21990, no C-4713. signo)
Franco (todo)	Declaró «a partir de lo que Jorge me ha informado»	Si el tribunal anula, la contraria pedirá en Jorge en persona o por videoconferencia bodegas, rol 423-429, renta de Chile Esp requerimiento de cuentas 2021

EL PLIEGO QUE CONVIENE PEDIRLES A ELLOS (ART. 385) – HECHOS PERSONALES, CADA UNO NACIDO DE UN ESCRITO SUYO

1) Que desde el 14-11-2020 perciben las rentas de los roles 387-383, 387-384 y 3228-3. 2) Que no han rendido cuenta a Jorge ni a Marisol. 3) Que no han pagado las contribuciones del rol 3228-3. 4) Que Jorge pagó \$672.834 el 07-12-2022. 5) Que no han distribuido rentas salvo \$100.000 y \$200.000 a Marisol. 6) Que no declararon ante el SII ingresos por arriendo de 387-383 y 387-384. 7) Que negaron el acceso a las bodegas el 19-01-2023 y no respondieron el requerimiento notarial del 10-09-2025. 8) Que fijaron domicilio en el 504-D. Franco decide.

§9 La causa penal RIT 1770-2024 (7° JG Santiago) — punto de prueba 7

Querrella de Jorge contra Aída y Christian: apropiación indebida (470 N° 1 CP), administración desleal (470 N° 2), contrato simulado (471 N° 2). Objeto: mandato 18-02-2019 y compraventa 04-11-2020 como actos simulados, precio de \$95 M nunca pagado, administración de arriendos sin rendición. RUC 2410007828-3.

ESTADO REAL	CONTRA-POSICIÓN
Cerrada por decisión de no perseverar del Ministerio Público (art. 248 c CPP), confirmado por	El no perseverar no es sobreseimiento ni absolución: no juzga los hechos ni produce cosa juzgada; la culpa

Jorge. La contestación de C-4713 lo afirma como hecho y el certificado del punto 7 lo va a decir. **Fecha y documento ya están:** decisión del fiscal 21-03-2025, audiencia y término aprobado 09-05-2025, reapertura rechazada (respuesta SIAU 09-10-2025 y ebook penal pág. 33, carpeta 07). Causal: falta de antecedentes suficientes para acusar.

civil (2314) y la comunidad (2308, 2310) no exigen delito. Se acompaña el certificado con una línea: «la decisión de no perseverar no constituye pronunciamiento sobre los hechos ni sobre la responsabilidad civil». Nada más.

LO QUE DEJÓ LA INVESTIGACIÓN

El **Informe PDI (742 págs.; 32 en el repo)** contiene lo que los imputados entregaron y declararon: 34 recibos del arriendo del 503-D pagados por ellos, el cheque protestado del 27-11-2020, sus dichos sobre la administración. La contraria pidió la carpeta en C-6511 (folio 228).

QUÉ HACER

Pedir a la Fiscalía la carpeta completa con los anexos 01-15 (KANBAN RIT 1770): sirve a los puntos 2, 3 y 8. Bajar de la OJV penal el acta de la audiencia del 09-05-2025. La vía penal 2.0 (uso nuevo del mandato en cada escrito, 196 CP) **no se menciona en C-4713:** se anota.

§10

Cuentas de servicios hasta hoy — lo que hay y lo que falta bajar

Las cuentas acreditan ocupación por terceros mes a mes. Hoy llegan a marzo de 2026; el probatorio necesita hasta septiembre. Ni en Gmail ni en la bóveda hay boletas posteriores. Y mejor que las boletas: un **oficio** del tribunal a cada empresa por titular, dirección y desde cuándo, que convierte el indicio en instrumento.

INMUEBLE	SERVICIO · CUENTA	TITULAR EN LA CUENTA	CUBIERTO	FALTA
Lord Cochrane 30 D508	ENEL · cliente 245740-7 	Paula Acevedo B.	sep-2023 → 04-mar-2026 (30 boletas) · «corte en trámite» en marzo	abr → sep-2026
Lord Cochrane 30 D509	ENEL · cliente 245741-5 	(ver boleta)	ago-2023 → 04-mar-2026 (30 boletas) · último pago 18-02-2026 en Caja Vecina	abr → sep-2026
Chile España 8316-B	Aguas Andinas · cuenta 493432-6 · medidor 25249260 	Claudia Orellana	historial 48 meses al 12-03-2026 (activo, sin corte)	abr → sep-2026
Chile España 8316-B	Electricidad	—	nada	todo

INMUEBLE	SERVICIO · CUENTA	TITULAR EN LA CUENTA	CUBIERTO	FALTA
Bodegas Diagonal Paraguay 254	Gastos comunes / administración	—	libro de visitas 22- 01-2023	todo
Lord Cochrane 30	Administración (lordcochrane30@gmail.com)	—	instructivo de mudanzas	registro de ocupantes y autorizaciones

§11

Qué falta hasta el 29 — marca lo que vayas cerrando

Ordenado por lo que más mueve la aguja. Las marcas se guardan en este navegador; el cierre formal va en el KANBAN.

0/14

0%

- ☐ **Compartir con Franco la carpeta OneDrive «Prueba-por-punto-de-prueba» y responder su correo** HOY
Reemplaza el Drive de marzo que nunca abrió. Borrador ✂ en la ficha del 21-09, §5. Decidir el párrafo sobre TDAH/peritaje.
- ☐ **Leer en la OJV el escrito del 21: documentos acompañados y testigos ofrecidos** 22-SEP
Nombre, domicilio y profesión de cada uno; que estén Daniela y Virginia; que Rodrigo esté (el índice de evidencia decía que no). Cerrar el incidente del 09-sep en la Historia.
- ☐ **Preguntar a Franco si los cinco están citados y si Rodrigo y Marisol pueden declarar por vía telemática** ≤ 23-SEP
Un tema, una pregunta. Ventana 7-9 AM Chile.
- ☐ **Certificados de dominio vigente: CBR San Miguel (fs. 13163 vta N° 12200) y CBR Santiago (3 inscripciones de 2022)** ≤ 25-SEP
En línea, costo bajo. San Miguel primero.
- ☐ **Tres certificados de estado: C-6511 (6° JC), C-4776 (19° JC), RIT 1770-2024 (7° JG)** ≤ 25-SEP
Antes del de RIT 1770, verificar la orden de no perseverar. Carpetas 05, 06 y 07 están vacías.

- ☐ **Pedir exhibición de los contratos de arriendo y de lo percibido desde el 14-11-2020 (art. 349)** ≤ 29-SEP
 Dentro del término (art. 327). Su §74 nombra los contratos; Aída admitió en la dúplica de C-6511 que sigue percibiendo. Mensaje 2 a Franco, cuando conteste.
- ☐ **Pedir absolución de posiciones de Aída y Christian (art. 385) y dejar escrita la versión de Jorge sobre bodegas, 423-429 y Chile España** ≤ 29-SEP
 Porque la van a pedir de vuelta. Pliego si Franco lo pide.
- ☐ **Una sola base de renta para las cuatro unidades y un solo número para las bodegas** ≤ 25-SEP
 La de la serie RE. Anotar en la RE los meses que cubre C-4713.
- ☐ **Certificados TGR de deuda de contribuciones de los roles 387-383, 387-384, 387-491 y 423-429** ≤ 29-SEP
 Con Chile España solo es un ejemplo; con todos, un patrón contra su §37.
- ☐ **Confirmar con Rodrigo la fecha de su constatación (15 o 23 de mayo) y el nombre completo del conserje** ≤ 27-SEP
 Un testigo que duda de la fecha de su propio hecho pierde el hecho.
- ☐ **Preparar cada testigo para su tacha y acotar sus relatos a hechos propios** ≤ 27-SEP
 Sin calificaciones jurídicas («fraude», «omisión dolosa»); cifras y fechas con documento o no se dicen (§6, cruce 6).
- ☐ **Pedir oficios a ENEL (245740-7, 245741-5), Aguas Andinas (493432-6) y a las administraciones de Lord Cochrane 30 y Diagonal Paraguay 254** ≤ 25-SEP
 Convierte las cuentas (privado de tercero) en informe oficial. Se pide dentro del término. Mientras, bajar las boletas abr→sep-2026 por número de cliente.
- ☐ **Acta de la audiencia del 09-05-2025 (RIT 1770-2024) y carpeta investigativa con anexos 01-15** ≤ 25-SEP
 La fecha ya está (fiscal 21-03-2025; término 09-05-2025): la acción contra el Estado (Ley 19.640 art. 5°, 4 años) vence el 09-05-2029.
- ☐ **Vigilar en la Corte: ing. 15942-2025 (sustitución) y la apelación del folio 43 (punto 3, ingreso sin número)** QUINCENAL
 Devolutivo: la causa no se detiene. Franco decide si pide alegatos (art. 199, 5 días desde el certificado de ingreso).

§12

Jurisprudencia — casos parecidos ya resueltos

Búsqueda del 21-09 en el Buscador Unificado del Poder Judicial (base Corte Suprema, «cese goce gratuito comunero frutos», 123 resultados, primera página leída) más los tres fallos y demandas

modelo que ya estaban en la bóveda. Ficha completa con grado de certeza y pendientes en el repo:

intelligence/jurisprudencia/10_Cese_Goce_Gratuito_Frutos_Comuneros.md. Certeza:  texto

completo leído ·  resultado oficial del buscador, texto pendiente ·  citado por otro escrito.

FALLO	QUÉ RESOLVIÓ	PARA C-4713
CS 6.566-2018 · 4.ª Sala · 16-12-2019	Casó a la C.A. de La Serena por aplicar 2081/2305 «por sobre la norma especial del art. 655»; el uso de la cosa común «no supone atribuir a un comunero en exclusiva los frutos... la ley se los adjudica a todos en proporción a sus cuotas»	★ Responde el §73 de la contestación (mandato tácito): el 655 prima
C-4973-2022 · 2º JC San Miguel · 15-12-2023 → CS 6.747-2025 · 31-12-2025 · firme	Acoge el cese desde la ejecutoria. Rechaza el canon (naturaleza del sumario; prestaciones mutuas ante el partidor; terceros no obligados) y los perjuicios: sin fecha cierta de inicio, sin los demás comuneros, sin cuentas pedidas	● El manual de la contraria. Las tres están cerradas en C-4713: fecha 14- (defunción), «la proporción que me corresponde» (demanda pág. 4 ), pedidas (notarial 10-09-2025; acta (pos. 14). Y el punto 3 con «naturaleza monto» lo fijó el tribunal
CS 28.726-2024 · 1.ª Sala · 11-03-2026 (C.A. San Miguel 342-2024)	Rechaza casación. Descriptores: comunidad hereditaria, cese, restitución de frutos , existencia de daño, prueba insuficiente. Extracto: el 655 «solo permite a los comuneros solicitar el cese del goce gratuito, pero no disponer» la restitución de todos los frutos desde el inicio de la comunidad; el cese sí procedía	● Adverso en el número, favorable. Es el fallo que van a citar. Distinción: pidió «todos los frutos desde el inicio prueba; aquí la proporción de Jorge fecha cierta, con tasaciones, cuenta terceros y su confesión del §74. Lee antes del 29
CS 41.804-2025 · 1.ª Sala · 29-10-2025 (Hualpén)	Rechaza casación de la demandada: cese acogido y canon anual del 5 % del avalúo fiscal fijado en el mismo sumario ; la carga de probar que el goce no era gratuito es de la demandada	★ Canon en el sumario y presunción de gratuidad
CS 119.568-2023 · 06-02-2025 (27º JC Santiago C-8923-2017)	Cese sobre fondos de una cuenta y sus frutos, puestos a disposición del administrador pro indiviso (arts. 655, 680, 653 CPC)	A favor: cese + frutos + administrador solo juicio (el primer otrosí de nuestra demanda pide administrador)
CS 30.841-2025 · 07-10-2025	Sumario de cese ante el 3er JC Santiago , nuestro tribunal; casación rechazada	Leer la sentencia de primera instancia para conocer el criterio de la casa
CS 5.031-2024 · 31-05-2024 (Castro)	Cese rechazado con costas : el propio actor también tenía domicilio en el predio	● El fallo del contraataque (rol 423- bodegas). Respuesta: Jorge vive en el predio desde 2015 y no percibe renta; el goce atacado es la percepción de frutos, no la habitación

FALLO	QUÉ RESOLVIÓ	PARA C-4713
CS 25.912-2014 · CS 104.554-2020 · JLG Coelemu C-120-2018	Cualquier comunero puede pedir el justo uso «e incluso indemnizar a los copartícipes» por uso excluyente; el cese es atributo del dominio; el uso no permite «atribuirse exclusivamente los frutos»	A favor (legitimación del punto 9 y la de indemnización entre comuneros)

LO QUE SE SACA EN LIMPIO

El cese está ganado en derecho en todos los fallos leídos. Lo que se pierde es **el número, siempre por prueba**: fecha, comuneros ausentes, cuentas no pedidas, daño no acreditado. Ninguno exige dolo ni culpa. Por eso el probatorio de 8 días es el número, y por eso el §5 lleva la fecha, la proporción y la base de cada cifra.

C-4713-2025 · estado al 21-09-2026 · fuentes: ficha del 17-09 (resolución folio 43), ficha del 21-09 (correos de Franco), contestación folio 32, serie RE 14-09 · carpeta OneDrive _ActiveOps/LegalOps/CHL-2026-C-4713-2025/Prueba-por-punto-de-prueba/ · jurisprudencia: intelligence/jurisprudencia/10_Cese_Goce_Gratis_Frutos_Comuneros.md

BORRAR MARCAS